

PROGRAMA DE ASIGNATURA

CÓDIGO	INSCT126	NOMBRE		DERECHO DE EMPRESA Y AMBIENTAL							
NIVEL DEL PLAN	10	RÉGIMEN	X	SEMESTRAL	HORAS PEDAGÓGICAS PRESENCIALES TOTALES	36	HORAS CRONOLÓGICAS DE TRABAJO AUTÓNOMO		123		
				ANUAL							
ÁREA		FORMACIÓN BÁSICA	X	TOTAL CRÉDITOS	5	DETALLE HORAS PEDAGÓGICAS	TEÓRICAS	LAB/ TALLER	TERRENO	AYUDANTÍAS	
		FORMACIÓN PROFESIONAL					2	0	0	0	
		FORMACIÓN GENERAL									
	EXIGENCIA DE ASISTENCIA POR ACTIVIDAD DOCENTE						50%	0%	0%	0%	
PRE REQUISITO(S)		NO TIENE									
DESCRIPCIÓN											
Asignatura perteneciente a los planes de estudio de las carreras de Ingeniería Civil Industrial e Ingeniería Civil Informática, corresponde al área de formación profesional y al ciclo avanzado.											
Siendo de carácter teórico, su propósito principal es lograr que el/la estudiante aplique la institucionalidad y la regulación ambiental con el objeto de implementar una administración acorde con el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Para ello, se espera que logre distinguir las nociones fundamentales del derecho y reconocer las normas laborales, tributarias y ambientales relevantes de la actividad de las organizaciones, y así poder incorporarlas a su bagaje profesional para poder tomar decisiones informadas e interactuar con conocimiento de causa con los especialistas del derecho.											
El curso se llevará a cabo a través de estrategias activas participativas y colaborativas. La evaluación será diagnóstica, formativa y sumativa para evidenciar el desempeño de los estudiantes.											
COMPETENCIAS DEL PERFIL A LAS QUE TRIBUTA LA ASIGNATURA											
Competencias Profesionales:											
Ingeniería Civil Industrial:											
• Aplica los avances científicos, tecnológicos y metodológicos para la solución de problemas propios de su profesión. • Propone opciones de mejora esenciales para la producción de bienes y servicios en organizaciones o en sus propios emprendimientos, para la mejora continua y generación de valor sustentable mediante el trabajo en equipos multidisciplinarios, en un marco de comportamiento ético, responsabilidad social, visión sistémica y evaluación de riesgos, incluyendo los impactos de las soluciones propuestas en la comunidad, en el ambiente natural y en las actividades económicas. • Diseña planes básicos de implementación eficientes para la mejora de los resultados y procesos de la organización, considerando los recursos humanos, financieros y tecnológicos, así como también los aspectos legales, normativos y a los distintos agentes que se ven involucrados o afectados por dicha implementación, comunicándolos de manera efectiva, mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación y las herramientas metodológicas disponibles. • Evalúa las acciones fundamentales implementadas, tendientes a mejorar y corregir las situaciones problemáticas detectadas en los procesos y resultados de las organizaciones, a partir de un análisis crítico de todas las variables involucradas.											
Ingeniería Civil Informática:											
• Aplica los avances científicos, tecnológicos y metodológicos para la solución de problemas propios de su profesión. • Selecciona las opciones de mejora de resultados informáticos fundamentales, para la generación de valor sustentable, incluyendo los impactos de las soluciones propuestas en la comunidad y las actividades económicas, a través de una actitud de responsabilidad y compromiso social.											



- Diseña planes básicos de implementación eficientes para la mejora de los resultados y procesos de la organización, considerando los recursos humanos, financieros y tecnológicos, así como también, los aspectos legales, normativos y a los distintos agentes que se ven involucrados o afectados por dicha implementación, comunicándolo de manera efectiva, mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación y las herramientas metodológicas disponibles.
- Evalúa las acciones implementadas en los procesos informáticos, a partir de un análisis crítico de todas las variables involucradas, en el contexto de una mejora continua.

Competencias Genéricas:

- **Pensamiento Crítico:** Toma decisiones profesionales, a partir del análisis crítico de diversas fuentes de información y situaciones problemáticas, para generar posibles alternativas de solución.
- **Responsabilidad Social:** Posee una visión integradora que, a partir del valor de la dignidad de las personas, contribuya a la comprensión y solución de problemas sociales para generar condiciones más justas y plenamente humanas.

UNIDAD DE APRENDIZAJE N°1: INTRODUCCIÓN AL DERECHO		
NÚMERO DE HORAS:		
N° de Horas Presenciales: 10 horas pedagógicas		
N° de Horas Autónomas: 34 horas cronológicas		
RESULTADO DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
1. Relaciona las principales instituciones del ordenamiento jurídico con el Derecho de la empresa con el objeto establecer su vinculación, tanto con el desarrollo de una administración correcta y adecuada, como con soluciones para generar condiciones más justas y humanas.	1.1. Organiza las normas jurídicas de acuerdo a la materia que regulan y el quórum necesario para su formación. 1.2. Relata el proceso de formación de una ley. 1.3. Explica los principales contratos según sus características y requisitos de formación. 1.4. Formula juicios críticos sobre las soluciones que se proponen para un cierto problema.	• Constitución Política • La Ley • Formación de la Ley • Poder Ejecutivo • Poder Legislativo • Poder Judicial • Los Sujetos del Derecho. Las personas. Persona natural. Persona Jurídica. • Los Contratos • Principales Contratos • Sociedad • Clases de Sociedades • S.A. • Ltda. • EIRL



UNIDAD DE APRENDIZAJE N°2: DERECHO DEL TRABAJO Y DERECHO TRIBUTARIO

NÚMERO DE HORAS:

N° de Horas Presenciales: 10 horas pedagógicas

N° de Horas Autónomas: 34 horas cronológicas

RESULTADO DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
2. Resuelve problemas de administración vinculados al Derecho del Trabajo y Derecho Tributario, valorando la importancia del Derecho en la administración de empresas para llevarla a cabo conforme a la regulación vigente y desde una perspectiva de responsabilidad social.	2.1 Explica los principios del Derecho del Trabajo y los elementos fundamentales las normas laborales: Contrato de trabajo, clases, cláusulas y formalidades, negociación colectiva. 2.2 Aplica las causales de término de la relación laboral a la resolución de un caso. 2.3 Categoriza los tributos de acuerdo a su fuente. 2.4 Explica los procedimientos de reclamación y elige el que conviene de acuerdo a los antecedentes de hecho y derecho. 2.5 Elabora proyectos básicos que contribuyen a resolver problemáticas de una empresa, aportando a la generación de empleos y la producción de bienes y servicios competitivos.	• Principios y características del Derecho del Trabajo • El contrato Individual de Trabajo. Clases. Principales cláusulas. • Formalidades. • La relación laboral • Terminación del Contrato de Trabajo • Causales de terminación • Sindicatos • Fueros • Negociación colectiva, Clases de negociación colectiva. • La Dirección del Trabajo. • Los tributos. • Fuentes de los tributos. • Clasificación • La Ley de la Renta • El IVA • El impuesto territorial • Otros Tributos • Evasión y Elusión • Fiscalización • El SII • Procedimientos de • Reclamaciones

UNIDAD DE APRENDIZAJE N°3: DERECHO DEL MEDIO AMBIENTE

NÚMERO DE HORAS:

N° de Horas Presenciales: 16 horas pedagógicas

N° de Horas Autónomas: 55 horas cronológicas

RESULTADO DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
3 Aplica la institucionalidad y la regulación ambiental con el objeto de implementar una administración acorde con el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.	3.1 Explica los principios y la regulación legal y constitucional del Derecho Ambiental. 3.2 Relaciona el desarrollo sustentable con el Derecho ambiental. 3.3 Integra los instrumentos de gestión ambiental con las instituciones establecidas por el ordenamiento jurídico para la protección y tutela del medio ambiente. 3.4 Elabora proyectos básicos que contribuyen a resolver problemáticas medio ambientales, aportando a la generación de empleos, la producción de bienes y servicios competitivos y el cuidado de los recursos naturales.	- Principios del Derecho ambiental. - Aspectos constitucionales y legales del derecho ambiental. - Desarrollo sustentable y derecho. - La ley 19.300. - Principales aspectos, principios e instrumentos de gestión ambiental. - Institucionalidad ambiental: El Ministerio del Medio Ambiente. - El Servicio de Evaluación Ambiental. - Los Tribunales Ambientales. - Superintendencia del Medio ambiente.

ESTRATEGIA METODOLÓGICA

De acuerdo con el Modelo Educativo de la Universidad Autónoma, la metodología de trabajo propuesta para el desarrollo de la asignatura se basa en un enfoque activo-participativo; implica entregar un rol protagónico al estudiante que es entendido como eje y centro de acción y quien a través de su participación activa y con las orientaciones y lineamientos que le entrega el docente va construyendo su propio aprendizaje. Para lograr este objetivo, las distintas clases consideraran una serie de estrategias metodológicas, previamente seleccionadas por el docente, tales como:

- Exposición
- Método de preguntas
- Estudio de Casos
- Panel de Discusión
- Lecturas previas
- Investigación Bibliográfica
- Análisis de documentos

PROCEDIMIENTOS EVALUATIVOS

Los resultados de aprendizaje para esta asignatura serán evaluados mediante los siguientes procedimientos:

Nº	PROCEDIMIENTO	INSTRUMENTO	EVIDENCIA	PONDERACIÓN
1	Evaluación sumativa	Prueba Escrita	Respuesta del estudiante	30%
2	Estudio de Casos	Rúbrica	Informe y presentación	30%
3	Estudio de Casos	Rúbrica	Informe y presentación	30%
4	Controles Lectura Previa	Escala de apreciación	Respuesta del estudiante	10%

RECURSOS DE APOYO A LA DOCENCIA

LABORATORIO

MATERIAL DIDÁCTICO:

PPT, Guías de casos con pauta de corrección, jurisprudencia, artículos de doctrina.

SOFTWARE

OTROS:

Bases de Jurisprudencia

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS

BÁSICA

- BERMÚDEZ, Jorge. Fundamentos de Derecho Ambiental. Segunda Edición. Valparaíso, Ediciones Universitarias de Valparaíso, 2014, 549 p.
- DECRETO Ley 830 sobre Código Tributario de 31 de diciembre de 1974 y actualizado al 27 de enero de 2011.

COMPLEMENTARIA

- ASTORGA, Jorquera, Eduardo. Derecho Ambiental Chileno. Parte General. Legal Publishing Chile 2012.
- BAEZA, Gonzalo. Tratado de Derecho Comercial. Tomo III. Santiago de Chile. Legal Publishing 2008.
- CONTRERAS, Osvaldo. Instituciones de Derecho Comercial. 3era edición. Santiago de Chile. Editorial Abeledo - Perrot. 2011.
- GAMONAL, Sergio. Fundamentos de Derecho Laboral. 2ª edición. Santiago de Chile. Legal Publishing 2009.

MEDIOS ELECTRÓNICOS:

- Biblioteca del Congreso Nacional. Disponible en <http://www.bcn.cl>
- Diario Oficial. Disponible en: <http://www.diariooficial.interior.gob.cl>

PERFIL DOCENTE PARA LA ASIGNATURA

- **Título Profesional:** Abogado.
- **Grado Académico:** Magíster.
- **Especialización:** NA.
- **Competencias genéricas requeridas:** Experiencia Universitaria durante a lo menos 3 años como académico, o bien, 10 años de ejercicio profesional.

